

1500088-13.2020.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ALEXANDRE MUNOZ

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... sentido semelhante:

TÓXICO - TRÁFICO DE DROGAS -Insuficiência de provas - Não configurado. Negativa de autoria e versões apresentada que restou isolada. Contradições nos interrogatórios dos réus que encaminham a desvalorização das versões. Depoimentos dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

2ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07401-125

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500088-13.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500088-13.2020.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HELIO GRACIANO DE SOUSA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE MUNOZ

Vistos.

HÉLIO GRACIANO DE SOUZA e RAFAEL CONÇALVES COZZOLINO foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal. Segundo apurado, em 11 de janeiro de 2020, por volta das 02h30min, na Avenida Renova dos Santos, Bairro Fazenda Rincão, Arujá, os réus Hélio e Rafael, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, subtraíram bens da vítima Everton Aparecido Candido, em proveito comum e mediante grave ameaça, empregada através de simulacro de arma de fogo. Consta dos autos que os réus Hélio, Rafael e os demais indivíduos saltaram na frente do veículo, sendo que, na ocasião Hélio sacou o que parecia ser uma arma de fogo e a apontou na direção da vítima, anunciando o roubo, exigindo o desembarque do veículo. Apurou-se ainda que a vítima desembarcou do veículo e, após a partida dos roubadores, dirigiu-se à base da Polícia Militar, noticiando o ocorrido. Iniciado o patrulhamento pelas imediações, os policiais Ronie Florêncio dos Santos e Rodrigo da Silva Costa depararam-se com o veículo subtraído, dando início à perseguição que culminou na abordagem e prisão dos réus. Foi encontrado um simulacro de arma de fogo com o réu Rafael. Ainda segundo a denúncia, os bens subtraídos foram o veículo Chevrolet Prisma (placas BLZ-3032), dois cartões bancários e um aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo J6. A denúncia foi recebida às fls. 99, tendo sido apresentadas respostas à acusação (RAFAEL CONÇALVES COZZOLINO - fls. 134/142 e HELIO GRACIANO DE SOUZA - fls.

146/150).

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 252), foram produzidas as provas orais.

Em seguida, determinou-se a instauração de incidente de inimizabilidade de Rafael (fls. 256), razão pela qual determinou-se ainda o desmembramento do feito (fls. 295/297).

Encerrada a instrução (fls. 308), foram apresentadas alegações finais pelo Ministério Público (fls. 332/339) e pela defesa do réu HELIO GRACIANO DE SOUZA (fls. 343/346).

É o relatório. Fundamento e decido.

Considerando-se o desmembramento do feito, realizado em relação ao réu Rafael Gonçalves Cozzolino, o presente decisum apenas julgará as imputações realizadas em face do réu Helio Graciano de Souza.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, ajuizada contra o réu Adriano Ramiro da Silva, sob acusação de ter praticado o delito descrito no 157, §2º, inciso II do Código Penal .

O pedido é procedente.

A materialidade do crime está demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência, auto de exibição, laudos periciais e demais documentos acostados aos autos, bem como pela prova oral produzida.

A autoria, de igual forma, restou comprovada.

A vítima Everton Aparecido Candido (fls. 243) declarou que já conhecia o réu Rafael antes dos fatos, pois o pai do réu tem uma borracharia e a vítima sempre arrumava pneu no local. Salientou que, apesar disso, não tinha nenhuma desavença com Rafael e nem teve contato recente com a família. Alegou que, no dia dos fatos, estava indo pela Ilha Barbosa para entrar na pista Renova, quando três indivíduos pularam na frente do carro e Rafael ficou na calçada com a arma em punho, sendo que parou o carro, os roubadores adentraram no veículo e se evadiram, deixando-o a pé. Informou que foi à base da Polícia e, depois de quinze minutos, os policiais encontraram o carro, o qual não estava com avarias apenas com uma parte ralada, por conta da perseguição. Apontou que os indivíduos estavam usando blusa com touca e que reconheceu Rafael na Delegacia, pelas suas vestimentas. Sustentou que foi o outro (Hélio), junto com os demais, que o tirou do carro. Destacou que teve um prejuízo total de R\$ 2.500,00, tendo em vista a subtração de celular, documentos pessoais, cartões bancários, além de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) que estavam no carro.

A testemunha Ronie Florencio dos Santos (fls. 244) informou que estava em patrulhamento em Arujá, quando a Companhia irradiou ocorrência de roubo, há poucos segundos, sendo que, quando iniciaram o patrulhamento, com a placa anotada, o veículo roubado passou sentido contrário à viatura. Destacou que houve um breve acompanhamento em várias ruas da cidade, mas em uma certa rua, os roubadores pararam o veículo e tentaram correr. Declarou que foi encontrado com um deles um simulacro de arma de fogo, não se recordando com qual indivíduo devido ao tempo da ocorrência, porém recorda-se que o simulacro estava em poder do indivíduo que dirigia o carro. Salientou que os indivíduos não tentaram oferecer resistência, apenas tentaram se evadir, mas que não foi encontrado nenhum objeto produto da subtração. Confirmou que a vítima lhes disse que haviam mais dois indivíduos, porém, no momento da abordagem só haviam os dois réus.

A testemunha Rodrigo Silva Costa (fls. 245/246) declarou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento, quando foi noticiado roubo de um carro, o qual havia se evadido em direção ao centro de Arujá. Destaca que quando deram ordem de parada a quem estava no carro, esta não foi obedecida e, na oportunidade, perseguiram o veículo por um ou dois quilômetros. Salientou que somente o veículo foi recuperado, visto que os demais bens (carteira e celular) não estavam no carro. Confirmou que, no momento da abordagem, havia somente os dois réus, os quais confessaram que haviam feito a subtração do veículo para ir aos bailes funk da região. Aduziu que, em busca pessoal, foi encontrado um simulacro de arma de fogo em posse de Rafael. O réu Helio Graciano de Souza (fls. 248/249) negou a prática do crime, aduzindo que conhece o réu Rafael da borracharia que o pai deste tem, tendo em vista que uma

certa feita foi, juntamente com sua mãe, na borracharia para consertar um pneu. Declarou que são amigos, porém não estavam juntos no dia dos fatos e nunca saíram juntos. Informou que estava indo trabalhar, quando foi abordado pelos policiais, os quais já conhecia de abordagens anteriores. Destacou que nunca teve desentendimento com os policiais.

O réu Rafael Gonçalves Cozzolino (fls. 250/251) negou a prática dos fatos, declarando que saiu de casa no dia 10, por volta das 21:00, pois iria a uma festa. Declarou que no caminho encontrou o réu Hélio e que os dois foram em direção ao centro, onde encontraram com conhecidos. Alegou que estes estavam dentro de um carro branco e os chamaram para ir a alguns bailes funk. Salientou que estavam em seis dentro do carro, não sabendo o nome das pessoas. Aduziu, inclusive, que no banco traseiro estavam os réus e mais duas meninas. Negou que estivesse em poder do simulacro de arma de fogo ou que estivesse dirigindo o veículo. Negou que este estivesse na posse de Hélio.

Como se verifica, não há dúvidas quanto à ocorrência dos crimes e da autoria dos réus em relação a estes.

No tocante à validade do testemunho dos policiais, saliente-se que:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Já se posicionou a jurisprudência do STJ no seguinte sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO MUNICIADA E COM NUMERAÇÃO RASPADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7 DESTA CORTE. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. VALIDADE. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O óbice da Súmula 7 apresenta-se intransponível, pois, no caso, não há como esta Superior Casa de Justiça decidir pela absolvição do agravante, sem, antes, ter de esmerilhar novamente as provas dos autos, tal como já procedido pelas instâncias ordinárias. 2. "É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório." (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). 3. "O fato de o Parquet ter postulado pela absolvição sumária não vincula o Juiz e não impede que haja a superveniente prolação de sentença condenatória" (AgRg no RESp 1325831/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 23/9/2014, DJe 10/10/2014). 4. Inexiste inversão do ônus da prova quando a acusação produz arcabouço probatório suficiente à formação do juízo condenatório. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RESp 1730446/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018). (Destaquei).

Tem-se, então, que a prova é robusta o suficiente para embasar a condenação do réu, não havendo nos autos qualquer motivo para se desmerecer os depoimentos dos policiais, sendo bastantes para a comprovação da certeza que o direito Processual exige.

Neste sentido, as provas documentais acostadas aos autos, juntamente com as provas orais produzidas no curso do processo, confirmaram a existência do delito praticado pelos réus e, ainda, demonstram sua autoria.

Em sentido semelhante:

TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS –Insuficiência de provas - Não configurado. Negativa de autoria e versões apresentada que restou isolada. Contradições nos interrogatórios dos réus que encaminham a desvalorização das versões. Depoimentos dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga e acondicionamento que

encaminham para o reconhecimento do crime. Dosimetria da pena e fixação de regime fechado. Mantidos. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. (TJSP; Apelação Criminal 0001244-76.2018.8.26.0472; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Porto Ferreira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro: 02/09/2019)

Apesar dos réus negarem a prática dos delitos, suas declarações foram contraditórias em diversos pontos. Além disso, não havia clareza e coerência em todo o decorrer da narrativa.

Por outro lado, a vítima descreveu de forma precisa como os fatos ocorreram. Os policiais militares confirmaram que os réus foram detidos na posse do veículo. Confirmaram ainda que os demais bens não foram encontrados, o que coaduna com a existência dos demais roubadores, inferindo-se que estes fugiram levando estes bens.

Desta forma, tem-se que, não obstante a negativa de autoria dos fatos pelo réu, o conjunto probatório leva à conclusão de que existem provas suficientes quanto à autoria e materialidade do crime.

No mesmo sentido:

"FURTO - materialidade - auto de apreensão, de avaliação indireta e a prova oral que indica a subtração. FURTO - autoria - negativa de autoria - vítima que confirma o dano causado ao seu escritório e a subtração de seu computador completo. Confirmando, ainda, que o autor do crime foi filmado no momento da ação criminosa - validade - depoimento policial que indica o réu como autor do delito - agente reconhecido nas imagens de monitoramento de segurança do escritório do ofendido - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado. (...)". (TJSP; Apelação Criminal 0001383-59.2017.8.26.0279; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itararé - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/02/2019; Data de Registro: 19/02/2019)

PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu possui antecedentes criminais conforme se depreende das fls. 292/294. Além disso, observo que existem circunstâncias judiciais que justificam a majoração da pena base, considerando a conduta social desvirtuada.

Destaca-se que, não obstante as argumentações postas pela defesa (fls. 345, item 1), a utilização de simulacro de arma de fogo, aumenta a gravidade da conduta, justificando-se o aumento da pena-base.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - roubo MAJORADO pelo concurso de AGENTES - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos - Confissão do acusado que foi corroborada pelos demais elementos de convicção amealhados sob o crivo do contraditório e que dão a certeza de sua participação no crime - Depoimento de policiais - Validade - Motocicleta utilizada no roubo, descrita pela vítima, que foi localizada na posse do acusado durante tentativa de fuga da abordagem policial - Afastamento da qualificadora do concurso de agentes - Impossibilidade - Majorante devidamente comprovada pela prova oral coligida, demonstrando o conluio do agente com terceiro não identificado e a convergência de vontades de ambos para a prática delitiva - Condenação incensurável - Dosimetria - Redução da pena-base - Descabimento - Circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente - Utilização de simulacro de arma de fogo que recrudesce a gravidade dos fatos e justifica a elevação da sanção inicial - Abrandamento do regime prisional - Desacolhimento - Regime fechado que se revelou o único compatível à espécie, haja vista a gravidade concreta do delito, praticado com grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo e comparsaria, em estabelecimento comercial - Necessidade de resposta penal condizente à gravidade da conduta - Inteligência do art. 33, §3º, do 'codex'. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0001246-80.2018.8.26.0396; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Novo Horizonte - 2ª Vara; Data do Julgamento: 11/06/2021; Data de Registro: 11/06/2021)

- grifo nosso.

Deste modo, considerando-se o quanto acima mencionado exaspero a pena base acima do mínimo legal em $\frac{1}{4}$ (um quarto), fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Reconheço a agravante de reincidência, de forma que agravo em $\frac{1}{3}$ (um terço), fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, II do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em $\frac{1}{4}$ (um quarto), fixando-a em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Ausentes outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva para fixá-la em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Por não cumprir os requisitos legais, especialmente em razão da quantidade de pena aplicada e por ter sido o crime cometido com grave ameaça à pessoa, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e incabível o sursis.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado. Isto por se tratar de delito cometido mediante grave ameaça e violência à pessoa, cuja prática denota ousadia e periculosidade intensa, trazendo desassossego e temor à população, com evidente clamor público. Dessa forma, o regime mais rigoroso é o único cabível na hipótese em questão, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º).

Nesse sentido:

"O regime prisional fechado, no início, é o que melhor responde à natureza do roubo, crime gravíssimo, e à personalidade de quem o pratica, infensa à disciplina social e orientada para a delinquência violenta". (TJ/SP - 5ª Câmara - Apel. Crim. nº 993.05.004339-8 - j. 27.04.09 - Rel.Des. Carlos Biasotti).

À evidência estamos diante de crime de extrema gravidade, assolando a vida diária das pessoas, colocando a comunidade ordeira em verdadeiro pânico, mantendo-se atrás das grades das casas e edifícios em verdadeira clausura, na vã tentativa de atravessar o tempo em que vivemos imunes às investidas de personalidades mal formadas que não hesitam em avançar no patrimônio alheio, desapossando as pessoas de seus pertences, valendo-se de violências e ameaças cada vez mais estarrecedoras. Daí a ponderação de Volney Corrêa Leite de Moraes Júnior (in Em torno do roubo, Editora Millennium, pg. 23), in verbis:

"Os juizes dotados de sensibilidade humana e atentos às inquietações da população ordeira; os juizes que não se encerram em torres de marfim e mantêm responsavelmente olhos e ouvidos abertos ao que se passa na sociedade a que servem; os Juizes que têm olhos de ver e, por isso mesmo, se escandalizam, também como pais de família, com a temibilidade mais e mais aguda e desenfreada dos malfeitores; os juizes que se recusam a ignorar que os cidadãos pacatos são alcançados pelos rapinantes onde quer que estejam: no recesso de seus lares, nos seus meios de transporte, nos logradouros públicos, nos templos, em seus locais de trabalho etc.; esses juizes estão perfeitamente compenetrados da superlativa gravidade do roubo, classificação que só um alienado ousaria impugnar. Daí ser fato comum justificarem a imposição de regime fechado pela só e bastante consideração de constituir o roubo um delito grave, haja vista que severamente apenado (embora não tanto quanto devera)".

Identifica-se, em casos como o versado no presente processo, periculosidade e agressividade do agente.

Diante de tal fato, somente o regime fechado tem o condão de reprimir a prática, e trazer ao réu um senso de responsabilidade de seus procedimentos.

Fica fixado cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Outrossim, em razão da quantidade de pena aplicada, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, eis que ausentes os requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Quanto à detração, observo não ser este Juízo competente para conceder o benefício

da detração penal e sim o Juízo das Execuções Criminais, em que pese alteração legislativa, na medida em que inexistente título executivo definitivo, não existe execução de pena propriamente e sim prisão cautelar.

Nego o direito de o réu apelar em liberdade porque já se encontra preso e por maior razão agora deve permanecer, quiçá considerando a gravidade de sua conduta na execução do crime pelo qual foi denunciado, justificando-se a cautela por medida da garantia da ordem pública.

Diante do exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação penal para CONDENAR o réu HELIO GRACIANO DE SOUZA, qualificado nos autos, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal a unidade, pela prática do crime previstos no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Recebido eventual recurso promovido pelo réu, extraia-se carta de guia provisória em nome do réu Helio Graciano de Souza, remetendo-a à Vara das Execuções Criminais competente.

Transitada em julgado para as partes, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Recomende-se o réu Helio Graciano de Souza na prisão em que se encontra encarcerado, com a expedição do necessário.

Arcará, ainda, com o pagamento das custas do processo, nos termos da Lei n. 11.608/03, ressalvada a hipótese do artigo 12, da Lei no 1.060/50.

PRIC.

Aruja, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA